

1502288-51.2020.8.26.0548

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: PATRÍCIA SUÁREZ PAE KIM

Comarca: Campinas

Foro: Foro de Campinas

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 10/06/2022

... que a droga tinha por destinação o tráfico ilícito (HC 404.507/PE, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 18/04/2018). Ademais, a confissão ofertada, ainda que na fase de inquérito policial, ressalte-se, além de livre e observada a prévia advertência ao acusado quanto ao seu direito ao silêncio (confira-se a fls. 08), não restou isolada nos autos; ao ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Campinas

Foro de Campinas

1ª Vara Criminal

Av. Francisco Xavier de Arruda Camargo, 300, Campinas-SP - cep 13088-901

1502288-51.2020.8.26.0548 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1502288-51.2020.8.26.0548

Classe - Assunto:

- Furto Qualificado

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUCAS EVANGELISTA DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). PATRÍCIA SUÁREZ PAE KIM

Nº único: 1502288-51.2020.8.26.0548

Autos n.º: 882/2020

Vistos etc.,

I - LUCAS EVANGELISTA DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso nas penas do artigo 155, §4º, inciso I, c.c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, porque, no dia 11 de setembro de 2020, por volta de 00h40min, na Rua Maria Monteiro, nº 1742, Cambuí, nesta cidade e comarca de Campinas, tentou subtrair, para si, mediante rompimento de obstáculo, 50m (cinquenta metros) de fios de cobre, avaliados em R\$ 200,00 (duzentos reais), pertencentes a R.I.P.S., só não tendo consumado o delito por circunstâncias alheias à sua vontade.

A denúncia foi regularmente recebida por decisão de 14 de dezembro de 2020 (fls. 75).

Citado (fls. 92), o acusado ofereceu resposta à acusação a fls. 96/97.

Após, o recebimento da denúncia foi mantido e houve designação de audiência de instrução, interrogatório, debates e julgamento (fls. 126/127).

Em audiência virtual, foram ouvidas duas testemunhas de acusação; ao final, o réu foi interrogado (depoimentos colhidos pelo sistema da teleaudiência, por intermédio da plataforma MICROSOFT TEAMS – SAJ de fls. 192).

Em debates, o Ministério Público requereu a procedência da ação penal. A Defesa, por sua vez, requereu a absolvição; subsidiariamente, no caso de condenação, pleiteou: a) a fixação da pena no mínimo legal; b) a sua redução pelo reconhecimento da atenuante relativa à confissão; c) a redução máxima pela ocorrência da tentativa; d) a fixação de regime inicial aberto; e e) o direito ao apelo em liberdade (termo de debates de fls. 193/195).

É o relatório.

Decido.

II - A presente ação penal é procedente.

A materialidade do delito restou devidamente comprovada nos autos por intermédio do Auto de Exibição, Apreensão e Avaliação de fls. 13 e Laudo Pericial do local do crime constante de fls. 184/191.

Quanto à autoria, o réu, na fase policial, confessou ter tentado, após quebrar a janela do local com uma pedra, subtrair objetos da obra; disse, ainda, que, apesar de o alarme haver disparado, permaneceu no imóvel e separou os fios para levar. Em juízo, por outro lado, permaneceu em silêncio.

No mais, ambos os policiais militares ouvidos em juízo, relataram que, acionados acerca da ocorrência de um furto, compareceram ao local e avistaram o momento em que o acusado, na posse de um rolo de cerca de 50m (cinquenta metros) de fios de cobre, tentava passar por uma janela quebrada; indagado, confessou que pretendia subtrair objetos para trocá-los por droga. Na sequência, em contato com o proprietário da obra, foram informados de que, conforme as imagens captadas pelas câmeras de vigilância, o réu, após romper uma janela, ingressou no imóvel e tentou subtrair seus bens. Finalmente, ambos o reconheceram em audiência.

Cumprе ressaltar que as palavras dos agentes da lei podem e devem embasar a decisão condenatória, uma vez que não há qualquer razão para a suspeição e, uníssonos e coerentes, descreveram os motivos que levaram à abordagem do acusado.

Portanto, não há razão para negar crédito às palavras dos policiais que efetuaram a prisão, que motivo algum teriam para incriminar injustamente o réu.

Nesse sentido é o entendimento do STJ: “O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firme de que os depoimentos dos policiais, que acompanharam as investigações prévias ou que realizaram a prisão em flagrante, são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.” (AgRg no AREsp 918.323/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 26/11/2019).

E mais: “O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes. III - Ademais, no caso dos autos, constou do v. acórdão vergastado que os depoimentos dos policiais são corroboradas por outros elementos probatórios, notadamente a apreensão de considerável quantidade de crack, de forma a demonstrar que a droga tinha por destinação o tráfico ilícito (HC 404.507/PE, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 18/04/2018).

Ademais, a confissão ofertada, ainda que na fase de inquérito policial, ressalte-se, além de livre e observada a prévia advertência ao acusado quanto ao seu direito ao silêncio (confira-se a fls. 08), não restou isolada nos autos; ao contrário, foi devidamente corroborada por todos os outros elementos de prova colhidos em juízo.

Desta forma, restou comprovada a ocorrência da qualificadora referente ao rompimento de obstáculo, consoante relatos das testemunhas de acusação e laudo pericial juntado aos autos.

Uma última observação deve ser feita.

Considerando a manifestação ministerial no sentido da possibilidade do reconhecimento da figura do furto privilegiado, entendo que, diante da primariedade do réu, do pequeno valor atribuído aos fios, cerca de R\$ 200,00 (duzentos reais), bem como o crime ter permanecido na esfera tentada, e, ainda, o fato da qualificadora de rompimento de obstáculo ser de ordem objetiva, é o caso de se reconhecer, no presente caso, o furto qualificado tentado privilegiado. Nesse sentido é a Súmula n.º 511 do STJ: "É possível o reconhecimento do privilégio previsto no § 2º do art. 155 do CP nos casos de furto qualificado, se estiverem presentes a primariedade do agente, o pequeno valor da coisa e a qualificadora for de ordem objetiva".

Desta forma, diante do robusto conjunto probatório dos autos e feita essa última observação, patente o cometimento do crime tentado de furto qualificado privilegiado e a condenação do acusado é medida que se impõe.

Passo, agora, à dosagem das penas.

PENA. O réu é primário e sem antecedentes criminais. Atenta às circunstâncias e diretrizes traçadas pelos artigos 59 e 60 do Código Penal, fixo-lhe a pena segregativa de 2 (dois) anos de reclusão e a pena pecuniária em 10 (dez) dias-multa, calculados no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente por ocasião dos fatos, desde então corrigidos. Muito embora confesso, ainda que na fase policial, inviável a fixação da pena abaixo do mínimo legal, em virtude do disposto na Súmula 231 do STJ, do seguinte teor: "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal". Diante da tentativa, considerando o iter criminis percorrido, DIMINUI ambas as penas de 2/3 (dois terços), o que dá, 8 (oito) meses de reclusão e 3 (três) dias-multa. Ainda, em virtude do reconhecimento do furto privilegiado, SUBSTITUI a pena de reclusão pela de detenção e também a DIMINUI de 2/3 (dois terços), o que dá, como pena final, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de detenção e 1 (um) dia-multa. Fixei o quantum unitário da pena pecuniária no mínimo legal, em virtude da modesta situação econômica do réu que se declarou desempregado (fls. 08). No mais, considerando o disposto nos artigos 43 e 44, incisos I, II e III, e a primeira parte do parágrafo 2º desse último artigo, todos do Código Penal, 44, § 2º, primeira parte, OPTO substituir a pena corporal por uma restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade, pelo período já fixado (2 meses e 20 dias), ficando mantida a pena pecuniária de 1 (um) dia-multa.

III- Posto isso, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal para CONDENAR o acusado LUCAS EVANGELISTA DA SILVA, qualificado nos autos (RG n.º 58.660.627 - IIRGD - fls. 80), à pena restritiva de direito consistente na prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo período da condenação (2 meses e 20 dias), bem como à pena pecuniária consistente no pagamento de 1 (um) dia-multa, calculados no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente por ocasião dos fatos, desde então corrigidos, nos termos do artigo 49, § 2º, do Código Penal, por ter infringido o disposto no artigo 155, §§2º e 4º, inciso I, c.c. o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Na hipótese de descumprimento injustificado da restrição imposta (artigo 44, § 4º do Código Penal), deverá o acusado iniciar o cumprimento da pena corporal no regime aberto (artigo 33, § 2º, letra "c", c.c. o § 3º desse mesmo artigo).

Solto por este processo, poderá o acusado recorrer desta sentença em liberdade.

Após o trânsito em julgado, lance-se o seu nome no livro "Rol dos Culpados".

Custas pelo acusado (artigo 4º, parágrafo 9º, letra "a", da Lei nº 11.608 de 29 de dezembro de 2.003), ressalvado o disposto no artigo 12 da Lei nº 1.060/50.

P.R.I.C.

Campinas, 10 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA